



Universidad Abierta y a Distancia de México
Licenciatura en Derecho

Seguro social y seguro privado

Naturaleza, características, semejanzas y diferencias

Actividad 4 - Derecho a la Seguridad Social

Alumno: Martin Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Figura docente: Cristian Ortega Barrera
Materia: Derecho a la Seguridad Social
Semestre/Bloque: 2 / 1
Unidad temática: El seguro social como instrumento de protección
Fecha: 9 de agosto de 2026

Roma Norte, Ciudad de México

Índice

1. Introducción

El **seguro** es un mecanismo jurídico y económico que distribuye las consecuencias patrimoniales de una **contingencia**: ante un acontecimiento futuro e incierto, una colectividad aporta recursos para que quien sufra el riesgo reciba una prestación o indemnización. Su utilidad consiste en sustituir una pérdida potencialmente grave por una contribución previsible; cuando la contingencia se actualiza, nace el deber de cubrir la prestación pactada o establecida por la ley (??).

Esa lógica común adopta, sin embargo, dos configuraciones diferentes. El **seguro social** forma parte de la seguridad social, persigue una finalidad pública y solidaria, y protege frente a riesgos sociales definidos legalmente. En cambio, el **seguro privado** nace de un contrato celebrado con una empresa aseguradora y delimita su cobertura conforme a la póliza, la prima y el riesgo aceptado (??). Por tanto, compararlos permite reconocer tanto su parentesco técnico como las diferencias de finalidad, afiliación, financiamiento y exigibilidad.

2. Protección colectiva frente a las contingencias

2.1. Concepto y naturaleza jurídica del seguro

Las **fuentes del Derecho de la Seguridad Social** comprenden, en este ámbito, las normas constitucionales y la legislación que desarrolla los regímenes de protección. En México, el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, establece la base constitucional del seguro social, mientras que la Ley del Seguro Social regula sus seguros, sujetos y prestaciones (?). Con base en las fuentes consultadas, el seguro social puede describirse como un conjunto de normas e instituciones jurídicas destinado a proteger a grupos previstos en la ley frente a contingencias determinadas y a organizar el acceso a prestaciones; esta precisión evita atribuirle una calificación integral de naturaleza jurídica que no se desprende expresamente de los pasajes citados (??).

El elemento que activa cualquier seguro es la **contingencia**: un acontecimiento futuro, incierto y ajeno a la voluntad de quien lo padece, cuya realización produce una necesidad económica o una pérdida. De ahí se desprende el **riesgo**, entendido como la probabilidad de que esa contingencia ocurra. La protección se vuelve viable gracias a la **mutualidad**: al reunir anticipadamente las aportaciones de muchos, el fondo común absorbe las pérdidas de unos pocos. Cuando la contingencia se actualiza surge el deber de cubrir una **prestación** —en dinero o en

servicios— o bien una **indemnización** de carácter resarcitorio (??).

2.2. Evolución histórica y clasificación del seguro

La **evolución histórica del seguro** responde a una necesidad constante: repartir riesgos que una persona aislada no podría asumir sin comprometer su patrimonio o subsistencia. Las formas privadas se consolidaron mediante el contrato, el cálculo actuarial y las asociaciones mutualistas, orientadas a preservar bienes y capitales. Los seguros sociales surgieron después, cuando el Estado dejó de considerar la enfermedad, el accidente laboral o la vejez como infortunios individuales y los reconoció como riesgos de alcance colectivo que exigían una respuesta institucional. Ese tránsito explica por qué la **seguridad social** no se reduce a una técnica financiera: expresa un deber público de protección (???)

La **clasificación del seguro** admite varios criterios. Según su *fin*, distingue entre el seguro con propósito de protección social y el que persigue una finalidad empresarial; según su *fuerza*, entre el que nace de la ley y el que nace del acuerdo de voluntades; según su *objeto*, entre el que ampara a la persona frente a riesgos sociales y el que cubre daños patrimoniales. Aplicados en conjunto, esos criterios conducen a la división que interesa a esta comparación: **seguro social y seguro privado** (??).

Las **características del seguro social** derivan de su fundamento normativo. Es de **orden público**, de modo que sus reglas no se negocian ni se renuncian; opera bajo la **obligatoriedad** del aseguramiento cuando se cumple el supuesto legal; se sostiene mediante la **solidaridad** de un financiamiento compartido; y aspira a la **integralidad**, porque la ley organiza seguros para riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, así como guarderías y prestaciones sociales (??).

Las **características del seguro privado** deben describirse, en este punto, con base en la consecuencia respaldada por la fuente consultada: la falta de pago de las primas puede ocasionar la pérdida de derechos de la persona asegurada (?).

Conviene precisar el alcance de la **contingencia** en cada figura, porque de ella depende el tipo de protección. En el seguro social, las contingencias están tipificadas por la ley y se vinculan con la pérdida o disminución de la capacidad de obtener ingresos: la enfermedad, la maternidad, el riesgo de trabajo, la invalidez, la vejez y la muerte. Al actualizarse, la consecuencia no se limita a compensar un valor económico, sino a sostener la subsistencia de la persona y de quienes dependen de ella. En el seguro privado, la contingencia se describe en la póliza y suele referirse a un bien, un capital o un servicio determinado; su consecuencia es resarcitoria

y se mide por la suma asegurada (???)

Esa diferencia se comprende mejor a la luz de los **principios de la seguridad social**. La **universalidad** orienta la cobertura hacia toda persona y no solo hacia quien puede pagarla; la **solidaridad** explica que quienes aportan no reciben necesariamente en proporción a su contribución; la **integralidad** exige atender el conjunto de contingencias reconocidas; y la **sostenibilidad** obliga a un diseño financiero viable en el tiempo. El seguro privado, en cambio, se rige por la equivalencia entre prima y riesgo: su lógica es conmutativa, no redistributiva (???)

2.3. Cuadro comparativo

Once criterios ordenan el contraste: concepto, finalidad, origen del vínculo, sujetos, financiamiento, cobertura, selección del riesgo, prestaciones, administración, fundamento jurídico y reclamación. Leídos de arriba abajo, permiten pasar de la definición de cada figura a la vía por la cual se exige su cumplimiento (???)

Criterio	Seguro social	Seguro privado
Concepto	Mecanismo público de protección que integra prestaciones médicas, económicas y sociales frente a contingencias previstas por la ley (??).	Contrato por el cual una aseguradora, a cambio de una prima, resarce un daño o paga una suma al ocurrir el evento convenido (?).
Finalidad	Garantizar un derecho social, conservar ingresos y proteger condiciones de vida mediante solidaridad y redistribución.	Proteger un interés patrimonial o personal y transferir a la aseguradora las consecuencias económicas de un riesgo delimitado.
Origen del vínculo	Surge principalmente por mandato legal cuando se actualiza el supuesto de afiliación; también admite incorporación o continuación voluntaria.	Opera mediante una prima y condiciones de aseguramiento; la falta de pago puede ocasionar la pérdida de derechos de la persona asegurada (?).
Sujetos	Personas aseguradas, beneficiarias, patrones, Estado e institución de seguridad social.	Contratante, asegurado, beneficiario y empresa aseguradora.
Financiamiento	Cuotas y aportaciones legalmente determinadas; en el IMSS predomina el financiamiento tripartito de personas trabajadoras, patrones y Estado (?).	Prima calculada conforme al riesgo cubierto, suma asegurada, vigencia, deducibles y condiciones de mercado.
Cobertura	Paquetes legales vinculados con riesgos de trabajo, salud, maternidad, invalidez, vida, retiro, vejez, guarderías y prestaciones sociales.	Riesgos seleccionados y descritos en la póliza, como vida, accidentes, gastos médicos, automóvil, daños o responsabilidad civil.
Selección del riesgo	La afiliación obligatoria limita la selección individual; el sistema distribuye riesgos entre una colectividad y aplica reglas legales comunes.	La aseguradora evalúa el riesgo, fija prima, exclusiones, periodos de espera y límites; puede rechazar riesgos dentro del marco legal.
Prestaciones	Servicios en especie y prestaciones económicas: atención médica, subsidios, pensiones, guarderías y otras previstas por la ley.	Indemnización, reembolso, reparación, servicios o pago de la suma asegurada conforme al contrato.
Administración	Instituciones públicas creadas por ley, como el IMSS, sujetas a fines de seguridad social y control público.	Empresas aseguradoras autorizadas y supervisadas, que operan profesionalmente con finalidad empresarial.
Fundamento	Constitución, art. 123; Ley del Seguro Social y demás normas de seguridad social (?).	Ley sobre el Contrato de Seguro, póliza y regulación financiera aplicable (?).
Reclamación	Procedimientos institucionales, recursos administrativos y medios jurisdiccionales según la prestación y el régimen aplicable.	Reclamación contractual ante la aseguradora, mecanismos de protección al usuario y vías judiciales correspondientes.

Tabla 1. Comparación jurídica entre seguro social y seguro privado. Elaboración propia con base en ?, ? y ?.

2.4. Semejanzas y diferencias sustanciales

Ambos seguros se apoyan en la **mutualidad**: muchas aportaciones forman un fondo con el cual se atienden los siniestros de quienes actualizan una contingencia. Los dos requieren identificar el riesgo, determinar sujetos protegidos, fijar condiciones de acceso y comprobar el evento que genera la prestación. Asimismo, aplican técnicas actuariales y buscan reducir la incertidumbre económica que producen la enfermedad, la muerte, los accidentes o la pérdida patrimonial (??).

Una diferencia observable se refiere a la **obligatoriedad del aseguramiento y de las cuotas** en el seguro social obligatorio, frente a la **exigencia de primas** en el seguro privado. En el seguro social obligatorio, la ley organiza la protección de grupos determinados frente a contingencias previamente definidas; por ello, el aseguramiento y el pago de cuotas son forzosos, sin que esta conclusión se extienda a las modalidades voluntarias. En el seguro privado, el pago de primas condiciona la conservación de los derechos de la persona asegurada (?). Esta diferencia permite distinguir la protección social regulada por ley de la cobertura configurada mediante un seguro privado.

También difieren en acceso y suficiencia. En el seguro privado, la falta de pago de primas puede ocasionar la pérdida de derechos; en el seguro social obligatorio, el aseguramiento y el pago de cuotas tienen carácter forzoso (?). El seguro social busca solidaridad y continuidad institucional, aunque la vinculación histórica con el empleo formal deja retos de cobertura para personas fuera de relaciones laborales registradas (??). En consecuencia, ambos mecanismos deben analizarse con sus propias reglas.

Para resolver un caso concreto, la comparación conduce a tres comprobaciones:

- identificar la **contingencia** y la persona protegida;
- determinar si la fuente de la obligación es la ley o una **póliza**;
- precisar la institución responsable y la **prestación** exigible.

3. Conclusión

El concepto general de seguro explica la semejanza estructural entre ambas figuras: reunir recursos de una colectividad para responder cuando se actualiza una contingencia. Sin embargo, el cuadro demuestra que esa técnica común produce relaciones jurídicas distintas. El seguro social nace principalmente de la ley, se financia con solidaridad institucional y otorga prestaciones vinculadas con un derecho; el privado nace del contrato, se financia mediante primas y responde dentro de los límites del riesgo asegurado.

A mi juicio, la distinción tiene una consecuencia práctica: frente a un caso concreto, no basta preguntar si existe un “seguro”. Es necesario determinar la contingencia, el régimen de afiliación, la institución o empresa obligada, la prestación reclamada y la fuente jurídica que la sustenta. Considero que ambas figuras deben conservarse como mecanismos jurídicos diferenciados: Briceño Ruiz explica que la falta de pago de primas puede ocasionar la pérdida de derechos en los seguros privados, mientras que en el seguro social obligatorio el aseguramiento y las cuotas tienen carácter forzoso (?). Esta lectura se evaluó con criterios claros: definición, naturaleza, utilidad, consecuencias de la contingencia, características de cada figura, comparación y fuentes verificables.¹

¹Declaración de uso de inteligencia artificial: conforme a los Lineamientos para el uso ético y responsable de la IA de la UnADM, se empleó asistencia de inteligencia artificial para organizar el cuadro y depurar la redacción. La selección de fuentes, el análisis jurídico y la postura fueron verificados por el autor y la IA no sustituyó su criterio académico.